

1521304-44.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241770/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 20056868 - 24º D.P. PONTE RASA, 4116/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2241770

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1521304-44.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521304-44.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241770/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 20056868 - 24º D.P. PONTE RASA, 4116/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2241770

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO PEREIRA FRANCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

LUCIANO PEREIRA FRANCO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 22h00, na Rua João José de Queiroz, nº 189, Ponte Rasa, nesta cidade e comarca de São Paulo,

Luciano Pereira Franco, qualificado à fl. 08, previamente ajustado e agindo em unidade de desígnios com indivíduo não identificado, trazia consigo, com o escopo de distribuição a terceiros, 432 porções de cocaína, com peso líquido de 196,8g, 32 invólucros contendo tetrahidrocannabinol (THC), em porção de substância de aspecto resinoso, com peso líquido de 27,3g, 162 porções de "fragmentos vegetais ressequidos", contendo substância ainda não identificada, com peso líquido de 72,3g, e outras 415 porções de tetrahidrocannabinol (THC), com peso líquido de 1034,2g, substâncias entorpecentes relacionadas na Portaria SVS/MS 344/98, que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, apresentou a defesa prévia, a denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Na instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação parcial, para desclassificar a conduta para o consumo próprio e a Defesa a absolvição.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Os policiais militares Marco Aurélio e Jose Eduardo, ouvidos em juízo, relataram que já tinham disque denúncia acerca de tráfico de drogas no local que já é conhecido pela venda de entorpecente. Chegando no local, visualizaram dois indivíduos parados na via pública que correram ao perceberam a aproximação policial. Conseguiram deter apenas o réu. Com o réu, encontraram uma porção de maconha, que disse que era para seu uso próprio. Indagado, o réu disse que estava trabalhando como "olheiro" para o tráfico de drogas no local. Em revista pelo local, próximo de onde estava o réu, encontraram duas bolsas pretas contendo o restante das drogas. Não viram o réu nem aquele outro indivíduo mexerem naquelas duas bolsas. Também apreenderam dinheiro.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria de delito. Foi até o local para comprar uma porção de maconha. Tinha dez reais consigo e comprou uma porção de maconha. Depois que comprou saiu de lá. Nesse mesmo instante, a polícia apareceu e os traficantes fugiram e foi abordado e levado para a delegacia para averiguação. Afirmou para os policiais que tinha acabado de comprar uma porção de maconha. Não tinha mais dinheiro consigo. Não viu o momento e onde os policiais acharam as duas bolsas.

A materialidade do delito, por sua vez, está comprovada pelo laudo de fls. 135/137, conclusivo no sentido de que as substâncias apreendidas com o réu eram entorpecente.

Finda a instrução processual e sopesados os elementos probatórios, é cabível a desclassificação para o uso próprio.

Nesse sentido, a confissão para os policiais não foi confirmada e o réu estava com outro indivíduos, os policiais não presenciaram ato de comércio.

Portanto, cabível a desclassificação para o porte, uma vez que comprovado que o réu estava com o entorpecente, mas não comprovado que a droga fosse efetivamente destinada à entrega a terceiros com intuito de lucro, ou que o réu estivesse vendendo a substância, muito embora as circunstâncias sejam suspeitas.

Logo, o réu deve ser tido como incurso no artigo 28, da Lei de Tóxicos, em decorrência do princípio "in dubio pro reo".

Na aplicação da medida, considerando a quantidade de droga aplica-se (01) mês de prestação de serviços à comunidade. Não há outras causas a apreciar, de modo que essa pena torna-se definitiva.

No caso de descumprimento injustificado da medida imposta fixo o pagamento de (50) cinquenta dias multa, no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 28, § 6º, inciso II, da Lei 11.343/06.

O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que a custódia cautelar não se mostra necessária em relação a este processo.

Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE em parte a presente ação penal para o fim de condenar LUCIANO PEREIRA FRANCO à (01) mês de prestação de serviços à comunidade,

por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia. O dinheiro deverá ser depositado ao Senad.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso.

São Paulo, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA